

0001471-03.2015.8.26.0430

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Magistrado: LUAN CASAGRANDE

Comarca: Paulo de Faria

Foro: Foro de Paulo de Faria

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... segurança o envolvimento da agente no tráfico ilícito de drogas. - Imperiosa a absolvição da agente, em reação aos delitos descritos no artigo 33, §§ 2º e 3º, da Lei nº. 11.343/06 se ausentes provas do tráfico ilícito de entorpecentes. (TJ-MG - APR: 10671130021676001 MG, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 16/08/2017, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paulo de Faria

Foro de Paulo de Faria

Vara Única

R. XV de Novembro, 809, Paulo de Faria - SP - cep 15490-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001471-03.2015.8.26.0430 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001471-03.2015.8.26.0430

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Joao Cassio Magalhaes Nunes

Juiz de Direito: Dr.LUAN CASAGRANDE

Vistos.

Trata-se de ação proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de JOÃO CARLOS MAGALHÃES NUNES, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 33, §2º, da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia: Consta dos inclusos autos que no dia 22 de outubro de 2014, em horário incerto, na o de 2014, em horário incerto, na Rua João Machado Garcia, nº 604 fundos, Jardim Paulista, Orindiuva, nesta comarca, JOÃO CASSIO MAGALHÃES NUNES, qualificado a fls. 26 e 32/36, auxílio Renata Cristina Campos Barbosa ao uso indevido de droga. É dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado, instado por Renata a conseguir drogas para consumo, logrou obter uma porção de "maconha", a qual em seguida entregou a ela para que usasse. O acusado confesso a fl. 26. Isto posto, denuncio a Vossa Excelência JOÃO CASSIO MAGALHÃES NUNES como incurso no art. 33, §2º, da Lei 11/343/06, e requeiro que, autuada esta, instaure-se o competente processo penal, conforme rito dos artigos 54 e seguintes da Lei citada, intimando-se o denunciado para defesa preliminar e, após o recebimento da denúncia, seja submetido a interrogatório, ouvindo-se o rol abaixo arrolado e prosseguindo até final sentença e condenação.

A denúncia foi recebida (fl. 52)

O acusado apresentou defesa prévia (fls. 61-64).

O acusado teve concedido o benefício de não persecução penal por 02 anos (fl. 111), entretanto, por descumprimento das regras impostas teve o mesmo revogado (fls. 243-245)

Realizada audiência de instrução, debates e julgamento em 31 de maio de 2022, foram ouvidas as testemunhas Renata Cristina Campos Barbosa e Allan Fagundes da Conceição, bem como interrogado o réu.

O Ministério Público apresentou alegações finais orais, onde requereu a improcedência da pretensão punitiva, dada a ausência de elementos probatórios.

A defesa ofertou alegações finais escritas (fls. 218-222), pleiteando a absolvição por ausência de elementos probatórios que demonstrem a conduta ilícita do acusado. De forma subsidiária, requereu a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos consistente em prestação pecuniária, ou ainda a suspensão condicional da pena.

É O RELATÓRIO

DECIDO

A pretensão punitiva não merece acolhimento.

A testemunha Renata Cristina Campos Barbosa, informou conhecer o acusado e mencionou que conversavam pelo WhatsApp. Disse que o termo "mato" empregado na conversa com o réu é referente a maconha. Confirmou que seu marido era usuário de drogas, e que no dia das mensagens havia descoberto que o mesmo havia voltado a fazer o uso de drogas. Afirmou que "jogou um verde" com o acusado para ver se o mesmo possuía maconha, pois estava com raiva e queria saber como o seu marido obtinha a substância. Questionada, confirmou que o acusado não lhe forneceu nenhuma substância entorpecente.

A testemunha Allan Fagundes da Conceição, disse conhecer o acusado devido terem trabalhado juntos, mas detalhou que não costumam andar juntos. Confirmou que Renata é sua esposa e que era viciado em maconha. Afirmou que sua esposa não fazia uso da substância e aduziu não ter conhecimento se o acusado concedeu alguma substância para aquela.

Em seu interrogatório, o réu negou a prática do crime, aduzindo que jamais entregou qualquer substância entorpecente para Renata.

Da análise do acervo probatório, verifico a absolvição é medida que se impõe.

Ouvida em juízo, Renata afirmou que havia descoberto que seu marido havia retornado a usar substâncias entorpecentes, e que a fim de descobrir quem fornecia a substância "jogou um verde" com o acusado, questionando-o se havia substância para venda. Confirmou que não era usuária de drogas, e que o acusado não lhe entregou qualquer substância para que a mesma fizesse uso. No mesmo sentido foi o depoimento prestado por Allan, que afirmou desconhecer de qualquer conversa travada entre a sua esposa Renata e o acusado, relacionada ao uso de qualquer substância entorpecente.

Diante do exposto, em inexistindo qualquer elemento de prova acerca da materialidade e autoria do ilícito, entendo que a pretensão punitiva não merece acolhimento. Nesse sentido, entende a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AUXÍLIO AO USO DE DROGAS E APROPRIAÇÃO INDÉBITA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPABILIDADE DO AGENTE - ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Inexistindo prova, estreme de dúvida, da culpabilidade do agente pela prática dos crimes de auxílio ao uso de drogas e de apropriação indébita, a absolvição, como corolário do princípio do in dubio pro reo, é medida que se impõe. (TJ-MG - APR:

10079180175592001 Contagem, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 08/06/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/06/2021);g.n.

PENAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUXÍLIO/INDUÇÃO AO USO INDEVIDO DE ENTORPECENTES - OFERECER DROGA, EVENTUALMENTE, PARA PESSOA DE SEU RELACIONAMENTO, PARA JUNTOS CONSUMIREM - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS PARA CONDENAÇÃO - DELITOS NÃO CONFIGURADOS. - É de se invocar a prevalência da dúvida se as circunstâncias fáticas não comprovam com segurança o envolvimento da agente no tráfico ilícito de drogas. - Imperiosa a absolvição da agente, em reação aos delitos descritos no

artigo 33, §§ 2º e 3º, da Lei nº. 11.343/06 se ausentes provas do tráfico ilícito de entorpecentes. (TJ-MG - APR: 10671130021676001 MG, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 16/08/2017, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/08/2017). g.n.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva, ABSOLVENDO JOÃO CARLOS MAGALHÃES NUNES, da imputação pela prática do delito previsto no 33, §2º, da Lei 11.343/06, descrito na denúncia, o que faço com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Decorrido o prazo recursal,

Não tendo havido recurso, expeça-se certidão de honorários e os ofícios para as comunicações necessárias ao IIRGD (art. 398 das NSCGJ).

P.I.C.

Paulo de Faria, 31 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA